

平潭综合实验区管委会办公室文件

岚综管办规〔2022〕20号

平潭综合实验区管委会办公室 关于印发平潭综合实验区农产品地理标志 使用管理办法的通知

各片区管理局，区直各单位，各区属事业单位，各区属国企

现将《平潭综合实验区农产品地理标志使用管理办法》印发给你们，请认真贯彻执行。

平潭综合实验区管委会办公室

2022年12月5日



平潭综合实验区农产品地理标志使用管理办法

第一章 总则

第一条 为规范平潭综合实验区农产品地理标志的使用，保证农产品品质和特色，提升农产品市场竞争力，维护农产品地理标志登记证书持有人和标志使用人合法权益，依据《中华人民共和国农业法》《中华人民共和国农产品质量安全法》《农产品地理标志管理办法》《农产品地理标志使用规范》等相关规定，结合平潭综合实验区实际，制定本办法。

第二条 农产品地理标志已经中华人民共和国农业农村部公告核准登记的，自登记之日起受法律保护。

第三条 本办法所称的农产品地理标志是指标示农产品产地位于平潭综合实验区辖区内（具体以中华人民共和国农业农村部批准的产地保护范围与农产品地理标志保护区域图为准），并按有关地理标志质量控制技术规范要求生产加工，产品质量符合农产品质量控制技术规范要求的农产品（包括种植业、畜牧业、渔业等产品）标志。

第四条 农产品地理标志由国家农产品地理标志公共标识图案、地域产品名称和登记证书编号组成。

第五条 农产品地理标志登记证书持有人为中华人民共和国农业农村部确定的农产品地理标志证书的唯一持有方。

第二章 标志使用申请和受理

第六条 符合下列条件的标志使用申请人，可以申请使用农产品地理标志

- (一) 原料产自农产品地理标志登记确定的地域范围
- (二) 已取得农产品相关的生产经营加工资质
- (三) 能够严格按照有关农产品地理标志质量控制技术规范要求组织开展生产经营加工活动，产品质量符合有关农产品地理标志质量控制技术规范要求
- (四) 质量管理体系健全，产品纳入国家及福建省农产品质量安全追溯管理信息平台。

第七条 申请方式

由申请使用农产品地理标志的申请人，向农产品地理标志登记证书持有人提出书面申请，提交《农产品地理标志使用申请书》。

第八条 农产品地理标志使用协议生效后，农产品地理标志使用人方可在产品或产品包装上使用农产品地理标志。

第三章 标志使用人权利和义务

第九条 标志使用人享有以下权利

- (一) 可以在产品或产品包装上使用农产品地理标志
- (二) 可以使用农产品地理标志进行宣传和参加展览、展

示及展销。

第十条 标志使用人应当履行以下义务

- (一) 自觉接受各级农业农村行政主管部门的监督检查
- (二) 保证农产品地理标志农产品的品质和信誉
- (三) 正确规范使用农产品地理标志。

第十一条 标志使用人在印刷农产品地理标志标识时，应当符合《农产品地理标志公共标识设计使用规范手册》要求，产品年产量、标志印刷量及印刷格式应于签订《农产品地理标志使用协议》并取得《农产品地理标志使用授权书》《农产品地理标志使用证》后一个月内，按照《农产品地理标志使用协议》的约定，报送农产品地理标志登记证书持有人，并由农产品地理标志登记证书持有人报平潭综合实验区农业农村局备案。

第十二条 标志使用人应当建立质量控制追溯和标志使用制度，按有关农产品地理标志质量控制技术规范要求组织生产经营加工，建立生产、加工、销售及标志使用档案等（保存期 5年）。应有专人负责该专用标志标识的管理、使用工作，确保专用标志标识不失控、不挪用、不流失 不得伪造、变造、买卖、转让、租借专用标志标识。

第四章 监督管理

第十三条 平潭综合实验区农业农村局负责农产品地理

标志监督管理工作，定期对农产品地理标志的地域范围、标志使用等进行监督管理。

第十四条 标志使用人每年 12月底前向农产品地理标志登记证书持有人报告年度标志使用情况。农产品地理标志登记证书持有人向区农业农村局报告农产品地理标志使用情况。

第十五条 农产品地理标志使用人出现下列情形的，农产品地理标志登记证书持有人视情节采取暂停使用、限期整改、终止协议、法律诉讼等处置措施。

（一）标志使用人未严格按照农产品质量控制技术规范要求，组织开展生产经营加工活动

（二）农产品生产区域超出农产品登记确定的地域范围

（三）有证据证明生产经营加工的产品品质不符合农产品质量控制技术规范要求的品质特征和安全标准

（四）未按规定要求建立农产品质量控制追溯体系、农产品地理标志使用制度及产品可追溯档案、标志使用档案

（五）拒绝接受各级农业农村行政主管部门监督检查及产品抽检

（六）未经许可，标志使用人擅自扩大标志使用范围，或超过协议期限使用标志

（七）伪造、变造、买卖、转让、租借农产品地理标志。

第十六条 未经批准，任何单位和个人不得使用农产品地理标志。不得使用与标志相近、容易产生误解的产品名称或标

志，不得使用可能误导消费者的文字或图案标志。不得冒用农产品地理标志。违反本办法规定的，任何单位和个人有权向农业农村行政主管部门举报或投诉。凡擅自使用、伪造变更及冒用农产品地理标志的，由相关职能部门依照《中华人民共和国农产品质量安全法》等法律法规进行处罚。

第五章 附则

第十七条 本办法所指的《农产品地理标志公共标识设计使用规范手册》《农产品地理标志使用申请书》《农产品地理标志使用协议》《农产品地理标志使用授权书》和《农产品地理标志使用证》等，统一使用由农业农村部、省农业农村厅组织制定的规范模板。

第十八条 农产品地理标志登记证书持有人可以根据本办法，制定具体的农产品地理标志使用管理实施细则，并向平潭综合实验区农业农村局备案。

第十九条 本办法由平潭综合实验区农业农村局承担具体解释工作，自 2023年 1月 1日起施行。

抄送 各人民团体，驻岚各单位。

区人大工委，区政协工委，区法院，区检察院。

区投资促进委员会、政府性投资重点项目建设总指挥部。

平潭综合实验区管委会办公室

2022年 12月 6日印发

